



Nr. 291 Kabinettsitzung vom 30. August 1924, 18 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 512-515

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Geßler, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, RbkV-Präs. v. Glasenapp, Generalkom. Schmid; StS Meissner, Fischer, Sautter, Geib, Joel; MinDir. Spiecker, Kempner; Gesandter Ritter, Göppert; MinR Amelunxen; Geh. FinR Vocke, Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Abgabe einer Gegenrechtserklärung an die ungarische Regierung in Sachen der Auslieferung der Erzbergermörder Schulz und Tillessen.
2. Verordnung über die Inkraftsetzung der Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens.
3. Übergangsgeld für die Entlassenen. [...]
4. Außerhalb der Tagesordnung: Zuständigkeit der Kriegslastenkommission.
5. Deutsche Vertretung bei den technischen Konferenzen in Koblenz und Düsseldorf.

1. Abgabe einer Gegenrechtserklärung an die ungarische Regierung in Sachen der Auslieferung der Erzbergermörder Schulz und Tillessen.

Staatssekretär Joel berichtete über den Tatbestand ¹ und empfahl, zwecks Abgabe gegenseitiger Auslieferungserklärungen in Verhandlungen auf der Basis einzutreten, daß von der Auslieferung nur die Personen befreit sein sollen, die politische Verbrecher im Sinne der engeren deutschen Auffassung seien. Falls auf dieser Grundlage eine Verständigung nicht zustande komme, könne auf einer breiteren Basis später weiter verhandelt werden.

Der Gesandte Göppert bat, die Ermächtigung zu Verhandlungen und zur Abgabe derartiger Erklärungen auch gegenüber Österreich zu erteilen.

Das Kabinett war damit einverstanden, daß auf der von Staatssekretär Joel vorgetragenen Grundlage Verhandlungen mit Ungarn und, wenn nötig, mit Österreich aufgenommen werden ².

¹ In den Akten der Rkei war hierzu nichts zu ermitteln.

² Der dt. Antrag auf Auslieferung der Erzberger-Mörder Schulz und Tillessen, die sich unter falschem Namen in Ungarn aufhielten, wird von der ungarischen Reg. mit der Begründung abgelehnt, daß es sich bei dem Mord an Erzberger offenbar um ein politisches Delikt handle und daher nach allgemeinen Völkerrechtsgrundsätzen eine Auslieferung nicht in Betracht komme. Außerdem sei die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet, denn Deutschland habe 1922 die Auslieferung des mutmaßlichen Tisza-Mörders verweigert. Schulz wird von den ungarischen Behörden aus der Untersuchungshaft entlassen und im Nov. 1924 über Rumänien nach der

2. Verordnung über die Inkraftsetzung der Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens.³

Staatssekretär Fischer berichtete über den Tatbestand. Er hielt eine sofortige Inkraftsetzung der Gesetze für unbedenklich, da einerseits Deutschland die Gesetze wieder aufheben könne, falls die Anleihe nicht zustande komme⁴ und da andererseits Deutschland die Bildung der verschiedenen vorgesehenen Rechtskörper⁵ in der Hand habe und damit die praktische Inkraftsetzung der Gesetze zeitlich genügend weit hinausschieben könne.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es ebenfalls für notwendig, die Ausführung der Gesetze beginnen zu lassen, um die Fristen, die in London vereinbart seien, einhalten zu können, obwohl er an sich der Auffassung sei, daß für die erste Feststellung der Reparationskommission die Verkündung der Gesetze genüge⁶. Von der endgültigen Ausführung werde man sich so lange zurückzuhalten haben, bis Klarheit über die Anleihe⁷ geschaffen sei. Die Errichtung der verschiedenen Gremien könne dann schnell durch einen umfassenden notariellen Akt geschehen.

Der *Gesandte Ritter* teilte mit, daß wegen der bei einer sofortigen Inkraftsetzung des Bankgesetzes auftretenden Schwierigkeiten mit der Kriegslastenkommission in Paris telefonisch in Verbindung getreten worden sei. Er empfahl, die Antwort abzuwarten und zunächst nur den § 1 der Vorlage⁸ zu beschließen und den Beschluß über die Inkraftsetzung des Bankgesetzes und der mit diesem zusammenhängenden Gesetze auf Anfang nächster Woche zu verschieben.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er seine an sich gehegten Bedenken zurückstelle, falls damit gerechnet werden könne, daß die Reparationskommission bereits am 1. September die erste Feststellung treffe.

Exzellenz v. Glasenapp berichtete über die Schwierigkeiten, die bei einer Inkraftsetzung des Bankgesetzes auftreten und bat dringend, von einer sofortigen Inkraftsetzung Abstand zu nehmen. Zum mindesten bitte er, die Verordnung nicht zu erlassen, bevor nicht der Reichsbankpräsident, der telegrafisch in Rom um Äußerung angegangen sei, seine Auffassung mitgeteilt habe.

Türkei abgeschoben; Tillessen war schon vorher aus Ungarn geflüchtet. Vgl. Wörterbuch des Völkerrechts, hrsg. von Hans Jürgen Schlochauer, Bd. I, Berlin 1960, S. 440; Egelhaafs Historisch-politische Jahresübersicht für 1924, S. 305.

³ Nachdem der RT am 29.8.24 die Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens verabschiedet hatte, wurden die Gesetze am 30.8.24 verkündet. Im einzelnen: Bankgesetz (RGL. II, S. 235); Privatnotenbankgesetz (RGL. II, S. 246); Gesetz über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen (RGL. II, S. 252); Münzgesetz (RGL. II, S. 254); Gesetz über die Industriebelastung (RGL. II, S. 257); Gesetz zur Aufbringung der Industriebelastung (RGL. II, S. 269); Gesetz über die Dt. Reichsbahngesellschaft (RGL. II, S. 272); Satzung der Dt. Reichsbahngesellschaft (RGL. II, S. 281); Gesetz über die Personalverhältnisse bei der Dt. Reichsbahngesellschaft (RGL. II, S. 287); Gesetz über die Londoner Konferenz (RGL. II, S. 289).

Ein Teil dieser Gesetze enthält die Bestimmung, daß die RReg. den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens festsetzt. Dem Kabinett liegt nun ein vom RFMin. ausgearbeiteter Entwurf einer „VO über das Inkrafttreten der Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens“ vom 30.8.24 vor. Nach § 1 dieses Entwurfs treten das Gesetz über die Industriebelastung sowie das Gesetz über die Londoner Konferenz mit dem 1.9.24 in Kraft. Nach § 2 treten das Bankgesetz und das Münzgesetz am 1.9.24 mit der Maßgabe in Kraft, daß die auf Mark lautenden Reichsbanknoten bis zu ihrem Aufruf gesetzliche Zahlungsmittel bleiben und daß das gegenwärtige Rbk-Direktorium bis zur Bestellung eines neuen Direktoriums im Amt bleibt. Nach § 3 treten die §§ 1, 5 bis 21 des Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen am 1.9.24 in Kraft; die Inkraftsetzung der §§ 2 bis 4 bleibt vorbehalten (R 43 I/273, Bl. 194).

⁴ In einem Beschluß der Londoner Konferenz vom 16. 8. ist ausdrücklich anerkannt, daß der Dawes-Plan nur dann in Kraft gesetzt werden könne, wenn die in diesem Plan vorgesehene Anleihe von 800 Mio GM zustande komme. Der Beschluß ist abgedr. in: Die Londoner Konferenz Juli–August 1924, Dok. Nr. 46.

⁵ Gemeint sind die im Sachverständigen-Gutachten vorgesehenen Ausführungs- und Kontrollorgane.

⁶ Die Fristen für die stufenweise Inkraftsetzung des Sachverständigen-Gutachtens sind festgelegt im „Abkommen zwischen den all. Regierungen und Deutschland“, Anlage III zum Schlußprotokoll der Londoner Konferenz (RGL. 1924 II, S. 329). Die hier angegebenen Fristen beginnen zu laufen, sobald die Repko die Feststellung getroffen hat, daß Deutschland die Gesetze zur Ausführung des Sachverständigen-Gutachtens verkündet hat.

⁷ In der Vorlage irrtümlich „Anlage“ statt „Anleihe“.

⁸ S. Anm. 3, Abs. 2.

Das *Kabinett* beschloß, zunächst nur das Gesetz über die Industriebelastung und das Gesetz über die Londoner Konferenz mit dem 1. September 1924 in Kraft zu setzen (vgl. Abschrift der anliegenden Verordnung⁹).

Das *Auswärtige Amt* wird sich in der Amnestiefrage mit dem Reichsjustizministerium ins Benehmen setzen und sodann die Verbindung mit der Gegenseite aufnehmen.

3. Übergangsgeld für die Entlassenen. [...]

4. Außerhalb der Tagesordnung: Zuständigkeit der Kriegslastenkommission.

Staatssekretär Fischer hielt es für erforderlich, daß die Kriegslastenkommission, die bisher die Vermittlerstelle zwischen den deutschen Behörden und den gegnerischen Stellen gewesen sei, auch künftig den neu zu bildenden Organisationen¹⁰ gegenüber die Auffang- und Vermittlerstelle bilde. Soweit das Reichsfinanzministerium nicht selbst zuständig sei, müßte der Kriegslastenkommission die Beobachtung über alle bei den einzelnen Kommissaren usw. stattfindenden Vorgänge übertragen werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* war derselben Auffassung; der Zusammenhang zwischen den Ressorts in diesen Fragen der Reparation müßte auch künftig gepflegt werden.

Das *Kabinett* war damit einverstanden.

5. Deutsche Vertretung bei den technischen Konferenzen in Koblenz und Düsseldorf¹¹.

Der *Generalkommissar Schmid* teilte mit, daß über die Frage der künftigen Verhandlungen in Düsseldorf und Koblenz eine Ressortbesprechung stattgefunden habe. Über die Zollfrage müßte sofort ein Einvernehmen mit der Gegenseite hergestellt werden. In den anderen Fragen sei die sofortige Herstellung eines Einvernehmens gewünscht. Dabei sei erforderlich, daß die Verhandlungen nicht auf technische Fragen beschränkt würden, sondern die gesamten Fragen der Herstellung der wirtschaftlichen Verwaltung zum Gegenstand hätten. Der Gegner beabsichtige, die Verhandlungen auf die technischen Fragen zu beschränken und die politischen Fragen nicht anzuschneiden. Entscheidung müsse darüber getroffen werden, welche Stellen und Personen die Verhandlungen leiten sollten und wo die Verhandlungen zusammengefaßt werden sollten. Das Reichsministerium für die besetzten Gebiete schlage für die Verhandlungen in Koblenz Ministerialdirektor Dilthey und für die Verhandlungen in Düsseldorf Ministerialrat Claußen vor. Die für Montag [1. 9.] vorgesehene Sitzung müsse auf Dienstag vertagt werden. Das Reichsfinanzministerium sei damit einverstanden.

⁹ Gemäß diesem Beschluß wird die „VO über das Inkrafttreten der Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens“ vom 30.8.24 erlassen (RGBl. II, S. 358). Durch eine „Zweite VO über das Inkrafttreten der Gesetze zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens“ vom 10.10.24 wird auch die Inkraftsetzung des Bankgesetzes, des Münzgesetzes und des Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen geregelt (RGBl. II, S. 383).

¹⁰ S. Anm. 5.

¹¹ Auf der Londoner Konferenz war vereinbart worden, demnächst in Koblenz und Düsseldorf sog. technische Konferenzen zwischen dt. und all. Vertretern stattfinden zu lassen. In diesen Konferenzen sollen die Maßnahmen beraten und festgelegt werden, die zur Wiederherstellung der fiskalischen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands mit den besetzten Gebieten gemäß dem Londoner Abkommen erforderlich sind (Art 6 der Anlage III zum Schlußprotokoll der Londoner Konferenz: RGBl. 1924 II, S. 343 f.). Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beseitigung von Eingriffen der Besatzungsmächte in Verwaltung, Wirtschaft und Gesetzgebung der besetzten Gebiete seit dem Ruhreinmarsch, die Überleitung der Befugnisse der frz.-belg. Pfänderverwaltungen auf die dt. Behörden, die Rückgabe der beschlagnahmten Betriebe und die Aufhebung der Requisitionen. Darüber hinaus behandeln die technischen Konferenzen, die mit einer Sitzung am 2. 9. in Koblenz beginnen, auch die Durchführung der in London beschlossenen Amnestie in den besetzten Gebieten, die Aufhebung der Ausweisungsbefehle und die Wiederzulassung der ausgewiesenen Beamten.

Der *Reichsminister der Finanzen* bestätigte dieses Einverständnis. Was die Verhandlungen anginge, so werde es sehr schwer sein, Richtlinien dafür aufzustellen, wie verhandelt werden solle. Es müsse für alle Verhandlungen eine leitende Persönlichkeit bestimmt werden, die an Ort und Stelle die taktischen Fragen entscheide. Vermieden werden müsse ein Nebeneinanderarbeiten in Koblenz und Düsseldorf.

Der *Reichskanzler* war ebenfalls der Meinung, daß ein Nebeneinanderarbeiten unbedingt vermieden werden müsse.

Generalkommissar Schmid führte aus, daß der allgemeine Wunsch in den besetzten Gebieten dahin gehe, eine mit den politischen Parteien vertraute und parlamentarisch geschulte Persönlichkeit für die Oberleitung zu wählen. Hierzu sei der Landeshauptmann Horion vorgesehen, mit dem allerdings noch keine Verbindung habe aufgenommen werden können. Bis zur Einigung mit ihm sei daher in Aussicht genommen, den Ministerialdirektor Dilthey mit der Verhandlungsleitung zu betrauen.

Staatssekretär Fischer berichtete, daß bereits in London versucht worden sei, die beiden Verhandlungsstellen zusammenzulegen; dies sei jedoch von alliierter Seite abgelehnt worden mit der Begründung, daß in Düsseldorf nur Verhandlungen über das Einbruchs- und Sanktionsgebiet in Frage kämen, für die der französische General Georges zuständig sei, während in Koblenz die Fragen des altbesetzten Gebietes, welche eine verschiedene Behandlung erforderten, zu erörtern seien. Man müsse sich daher deutscherseits mit diesen getrennten Verhandlungen zunächst abfinden und danach streben, späterhin zu einer einheitlichen Verhandlung zu gelangen. Letzteres sei insbesondere auch aus Personalgründen erwünscht, denn es ständen nicht genügend unterrichtete und verhandlungsgeübte Persönlichkeiten zur Verfügung, um an zwei getrennten Stellen fortlaufend Verhandlungen zu führen.

Der *Reichsminister der Finanzen* fragte an, ob es nicht gehe, den früheren Reichskommissar Fürsten Hatzfeldt als Verhandlungsleiter zu nehmen.

Generalkommissar Schmid äußerte die Auffassung, daß dies undurchführbar sein werde, weil man französischerseits darin den Versuch erblicken würde, die alte Stelle des Reichskommissars wieder herzustellen¹². Im übrigen sei darauf hinzuweisen, daß das Preußische Ministerium des Innern ernste Bedenken gegen die Person des Herrn Horion als Verhandlungsleiter erhoben habe.

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß es sich hier wohl lediglich um Ressortschwierigkeiten handeln werde, welche sich durch eine Aussprache mit dem Preußischen Ministerpräsidenten unschwer würden beheben lassen.

Der *Ministerialrat Amelunxen* teilte mit, daß er vom Preußischen Ministerpräsidenten Auftrag erhalten habe, die gegen die Person des Herrn Horion erhobenen Bedenken zu unterstreichen.

Generalkommissar Schmid bat hiernach um Zustimmung dazu, daß zunächst die Delegierten des Ministeriums für die besetzten Gebiete als Stellvertreter die Leitung übernähmen, bis hinsichtlich der Wahl des Herrn Horion weitere Klärung erfolgt sei.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des Kabinetts hierzu fest und bat den Vizekanzler, mit dem Preußischen Ministerpräsidenten in der Angelegenheit Fühlung zu nehmen¹³.

¹² Seit der Ausweisung des Reichskommissars für die besetzten rheinischen Gebiete, Fürst Hatzfeldt, aus Koblenz am 17.4.23 war die Stelle nicht wieder besetzt worden.

¹³ Zur Fortsetzung s. Dok. Nr. 294.

Zitierhinweis

Nr. 291 Kabinettsitzung vom 30. August 1924, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1007–1011 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D291>